

Nr. 38 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 17. Februar 1937, 10.30 Uhr

R 5101/23548, unfol. Besprechungsvermerk des GerAss. Haugg/RKiM¹

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

[PROJEKT EINES GESETZES ÜBER BESCHRÄNKUNGEN DES RECHTSERWERBS DURCH JURISTISCHE PERSONEN]

Am 17. Februar 1937 habe ich als Vertreter des Hauses für den verhinderten Herrn Gerichtsassessor *Büchner* an der Sitzung im Reichsjustizministerium betreffend Erörterung des Gesetzentwurfes über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen teilgenommen.

Die Sitzung wurde von Ministerialdirektor *Volkmar* geleitet. Berichterstatte war Ministerialrat *Drescher*. Im übrigen waren die im Einladungsschreiben genannten Ressorts vertreten. Ich gab entsprechend unserem Schreiben vom 15. Februar 1937² besondere Erklärungen nicht ab, sondern behielt unsere Stellungnahme im allgemeinen wie zu allen Einzelheiten – durch mündliche oder schriftliche Erklärung gegenüber dem Justizministerium – ausdrücklich vor. Die vertretenen Ressorts waren mit dem Entwurf im allgemeinen und in seinen Einzelheiten einverstanden, ausgenommen der Stellvertreter des Führers, der davon ausging, das Gesetz müsse dazu dienen, jede Aufrundung des kirchlichen Grundbesitzes zu verhindern und sogar rückwirkend eine Auflockerung des kirchlichen Grundbesitzes herbeizuführen³. Ich bemerkte dazu, daß damit ein völlig neues Moment in die Diskussion geworfen würde, das mir, soweit ich es im Augenblick übersehen könnte, juristisch äußerst schwierig – auch im Hinblick auf bestehende vertragliche Vereinbarungen mit den Kirchen – durchzuführen erscheine, im übrigen handele es sich aber bei diesem neu hervortretenden Gesichtspunkt um eine Frage von so weitgehender kirchenpolitischer Bedeutung, daß ich ohne nähere Weisung meines Hauses dazu überhaupt nichts sagen könne. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers, Herr *ORR Heim*, erklärte, daß die Partei an einem Gesetz, das die angedeuteten Ergebnisse nicht voll erreiche, kein Interesse habe. Ministerialdirektor⁴ *Volkmar* bedauerte diese Stellungnahme seitens des Stabes des Stellvertreters des Führers außerordentlich, insbesondere daß, nachdem das schwierige Gesetz nunmehr im Grundsätzlichen und Einzelnen der Zustimmung der übrigen Ressorts sicher sei, dem Gesetzentwurf aus einem ganz neuen Gesichtspunkt Gefahr drohe; im übrigen stehe er auf dem Standpunkt, daß eine rückwirkende Enteignung kirch-

¹ Offizielle Niederschrift des RJuM, in welcher der ausgetragene Konflikt aber nicht mit gleicher Deutlichkeit zum Ausdruck kommt, s. R 22/312, Bl. 302–304, 272 (Teilnehmerliste); R 5101/23548, unfol.; R 5/2855, unfol. – Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 6. 2. 1937 folg. Ressorts eingeladen: StdF, AA, RIM, RFM, RWiM, RAM, RVM, REM, RKiM, RErzM. Beigefügt war eine im Anschluß an die bisherigen Verhandlungen (s. ARH III, Nr. 112) neuerlich revid., dritte Fassung des GesEntw. sowie der überarbeitete Entwurf einer DVO; R 22/312, Bl. 231–240. Zum Gesamtkomplex auch APK II 3, Reg. Nr. 30681.

² R 22/312, Bl. 271. In diesem Schreiben hatte das RKiM dem RJuM mitgeteilt, daß der Neuentwurf vom 6. 2. RM Kerrl noch nicht habe vorgetragen werden können; von den Vertretern des RKiM bzw. der RfR seien deshalb in der Sitzung keinerlei bindende Erklärungen zu erwarten.

³ Die Kritik des StdF richtete sich gegen § 1 des GesEntw., der den Erwerb einer jurist. Person aufgr. Schenkung oder Verfügung von Todes wegen im Wert über 2000 RM der staatl. Genehmigung unterwarf, sowie gegen § 2, der diese Genehmigung beim Erwerb von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten ab einem Wert über 1000 RM vorschrieb. Lt. offiz. Niederschrift (o. Anm. 1) forderte der StdF die völlige Beseitigung dieser Freigrenzen, die allerdings in der Erstfassung des Gesetzes noch 5000 RM betragen hatten und gerade auf seinen Wunsch herabgesetzt worden waren; s. ARH III, Nr. 112 Anm. 13. Seit Ende 1934 suchte im übrigen der SD das Vermögen der „toten Hand“ systematisch zu erfassen; s. DIERKER, Glaubenskrieger, S. 189–191.

⁴ In der Vorlage irrtümlich: Ministerialrat.

lichen Grundbesitzes, soweit sie juristisch und kirchenpolitisch möglich sein sollte, rechtssystematisch im vorliegenden Gesetzentwurf nichts zu tun habe.

Zur Frage der Wertgrenze erklärte das Justizministerium, es bei den Vorschlägen des Entwurfs zu belassen, da einerseits das Innenministerium bei §§ 1, 2 Heraufsetzung⁵, das Landwirtschaftsministerium bei § 2 Herabsetzung verlange⁶. Es könne nicht jedes Ressort mit seinen Sonderwünschen 100%ig durchdringen. Im § 7 sollen Absatz 1 und 2⁷ umgestellt werden, außerdem noch ein Zusatz vom Justizministerium eingefügt werden, daß wirtschaftlich einheitlicher Erwerb auch vorliege, wenn es sich um einen Erwerber, aber verschiedene Veräußerer handele, z. B. die Kirchengemeinde X erwirbt von A eine geringwertige Parzelle in Spandau und von B eine gleiche (unter Umständen nicht angrenzende?) Parzelle⁸. Ich bemerkte dazu, daß eine solche Bestimmung nach ihrer praktischen Durchführbarkeit noch näherer Überprüfung werde unterzogen werden müssen. Z. B. die Witwe W. in Spandau vermacht ihr Schrebergärtchen in Spandau dem Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinden in Berlin, ein halbes Jahr später schenkt der Bauer B. in Lankwitz eine kleine Wiese ebenfalls dem Gesamtverband, wieder zwei Monate später der Handwerker H. in Neukölln anlässlich der Priesterweihe seines Sohnes 300 RM und einen kleinen Geländestreifen. Solle und müsse das alles zusammengerechnet werden, wenn ja, wie sei das möglich? Ministerialdirektor Volkmar wollte die Zusammenrechnung verneinen – was auch ich für richtig hielt – ORR Heim bejahen und auch noch viel weiter ausdehnen. Innenministerium und Landwirtschaftsministerium stimmten dann vorbehaltlich nochmaligen Vortrags der vom Justizministerium vorgeschlagenen Wertgrenze zu, weil sich eine bessere Lösung nicht finden ließe. Der Stellvertreter des Führers verlangte auch zu § 1 den Wegfall jeder Wertgrenze, was Ministerialdirektor Volkmar als unmöglich bezeichnete. Ebenso lehnte Ministerialdirektor Volkmar die von ORR Heim erbetene Streichung des § 2 Absatz 2 ab⁹.

⁵ Hierzu die offiz. Niederschrift (o. Anm. 1): „Der Vertreter des *Reichsministers des Innern* [ORR Lichter] wandte sich gegen eine weitere Herabsetzung oder den Wegfall der Freigrenze. Die Genehmigungspflicht bringe eine erhebliche Arbeitslast für die Behörden mit sich. Es sei schon nicht unbedenklich, unter die ursprünglich vorgesehene Freigrenze von 5000 RM hinunterzugehen. Wenn er sich damit schließlich abfinden wolle, so nur deshalb, um das Zustandekommen des Gesetzes nicht unmöglich zu machen. Ein wirkliches Bedürfnis für die Kontrolle der unter dem Wert von 2000 RM liegenden Zuwendungen bestände nicht. Die Beseitigung der Freigrenze würde daher neben der unerträglichen Belastung der Behörden nur eine nutzlose Verwaltungsarbeit zur Folge haben. Umgehungen des Gesetzes könnten durch die Anwendung der diesbezüglichen Bestimmungen des Gesetzes genügend verhindert werden. – Der *Vorsitzer* stellte fest, daß ohne die nunmehr erniedrigte Freigrenze von 2000 RM eine Einigung über den Gesetzentwurf nicht hergestellt werden könnte. Er hielt den Wünschen des Stellvertreters des Führers entgegen, daß eine Kontrolle der kleinen Geschäfte praktisch undurchführbar sei.“

⁶ Der REM wünschte in § 2 den völligen Wegfall der Freigrenze, um auch jede Arrondierung kirchl. Grundbesitzes durch wiederholten Zukauf kleinster Parzellen zu treffen; vgl. die Aufzeichnung des MR Drescher vom 16. 2. 1937 zur Vorbereitung dieser Besprechung; R 22/312, Bl. 273f. MR v. Manteuffel/REM verwies in der Sitzung gleichfalls auf die „Befürchtung, daß die Kirchen, nachdem der Erwerb hochwertiger Grundstücke unter der Genehmigungspflicht stehen soll, zum planmäßigen Ankauf geringwertiger Parzellen übergehen könnten“; offiz. Niederschrift.

⁷ Entwurf § 7 lautete: „(1) Bei mehreren Erwerbsvorgängen ist der Wert zusammenzurechnen, wenn sie nach der Gesamtheit der Umstände wirtschaftlich als einheitlicher Erwerb anzusehen sind. – (2) Bei der Ermittlung des Wertes nach § 1 und § 2 Abs. 1 werden die mit dem Erwerbsgegenstand verbundenen Lasten und Verpflichtungen nicht abgezogen.“

⁸ Lt. offiz. Niederschrift (o. Anm. 1) regte MD Volkmar an, durch einen Zusatz zu § 7 (1) „die Tragweite dieser Bestimmung klarzustellen. Durch den Zusatz sollte zum Ausdruck kommen, daß es der Annahme eines einheitlichen Erwerbs nicht entgegenstellen soll, wenn die Grundstücke von verschiedenen Veräußerern erworben werden, vorausgesetzt, daß die einzelnen Grundstücke räumlich nahe beieinander liegen.“ – In der Neuvorlage des GesEntw. vom 17. 3. 1937 (u. Anm. 13) wurde Abs. 2 (bisher Abs. 1) wie folgt ergänzt: „Im Falle des § 2 Abs. 1 steht der Annahme eines einheitlichen Erwerbs nicht entgegen, daß mehrere Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte von verschiedenen Veräußerern in getrennten Geschäften erworben werden.“ Außerdem kam folg. Abs. 3 neu hinzu: „(3) Im Falle des § 1 Abs. 1 ist der Wert mehrerer, durch die gleiche Schenkung oder Verfügung von Todes wegen gemachter Zuwendungen auch dann zusammenzurechnen, wenn sie an verschiedene, dem Wesen nach aber gleichartige juristische Personen gemacht werden.“

⁹ § 2 (2) zählte diejenigen Einrichtungen auf, die von der Genehmigungspflicht beim Grundstückserwerb befreit waren: 1. in das Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragene jurist. Personen, soweit ihr Zweck auf den Betrieb eines kaufmännischen oder gewerbl. Unternehmens gerichtet war; 2. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; 3. öffentl.-rechtl. Kreditinstitute und Sparkassen; 4. die Träger der Reichsversicherung und ihrer Verbände sowie der öffentl. Versicherungsanstalten; 5. Landlieferungsverbände und Wasser- und Bodenverbände; 6. gemeinnützige Wohnungsunternehmen als Organe der staatl. Wohnungspolitik. Zur ursprüngl. Fassung dieses Paragraphen s. ARH III, Nr. 112 Anm. 5.

Zu den Bestimmungen der Durchführungsverordnung bemerkte ich, daß bei uns die Frage einer Reichszentralisierung nachgeprüft werde¹⁰. Die Bezeichnung „geistliche juristische Person“ erscheine nicht glücklich¹¹, es sei unklar und wohl zu verneinen, ob sie auch die weltlich-kirchlich-karitative Anstalt, die jüdische Kultusgemeinde, den Kampfring der Deutschen Glaubensbewegung e. V. pp. umfasse. Wir würden Vorschläge für eine Regelung dem Justizministerium demnächst unterbreiten. Die Gebührenfrage wird das Reichsfinanzministerium noch näher prüfen¹². Das weitere Schicksal des Gesetzentwurfes scheint im Verhältnis Stellvertreter des Führers / Justizministerium zu liegen¹³.

Haugg

Lt. offiz. Niederschrift (o. Anm. 1) verlangte Heim, „mit Rücksicht auf gewisse Bedenken gegen die Fassung der Nummer 1 den Absatz ganz zu streichen“ und stattdessen im Bedarfsfall allgem. Genehmigungen zu erteilen. „Der *Vorsitzer* und der Vertreter des *Reichswirtschaftsministers* [LGR Fabricius] hielten dem entgegen, daß hierdurch zehntausende von Fällen getroffen würden und daher der Vorschlag technisch nicht durchführbar sei.“

¹⁰ Gemeint ist die Bestimmung der Genehmigungsbehörden, als welche der RJuM in § 3 DVO die oberste Landesbehörde bzw. in den größeren Ländern die Mittelstufe vorsah. während der RErzM für Preußen die Entscheidung an die Ministerialinstanz zu ziehen wünschte, desgleichen der RWiM die Genehmigung aller Fälle des Erwerbs von Bergwerkseigentum oder von Grundeigentum durch Bergbaugesellschaften. S. die Ausführungen des RfuM bereits bei Übersendung des Entwurfs vom 14. 10. 1936; R 22/312, Bl. 90ff.

¹¹ § 1 (1) Ziff. b DVO erklärte in Genehmigungsfällen „für geistliche juristische Personen“ den RKiM zuständig.

¹² Die Gebühren waren in § 8 DVO näher geregelt, abgestuft nach Verfahren vor den Mittelbehörden oder der Zentralbehörde (0,1 bzw 0,4% des Erwerbswertes), ferner bei Versagung der Genehmigung und im Beschwerdeverfahren.

¹³ Am 17. 3. 1937 legte der RJuM eine nach dem Ergebnis der Besprechung revid. (4.) Entwurfsfassung des Gesetzes vor; R 22/312, Bl. 298–301, 305–310; R 5/2855. In den Ressortäußerungen über sie (R 22/312, Bl. 326ff.) blieb die Höhe der Freigrenzen weiterhin umstritten, ebenfalls die Forderung des REM nach Aufnahme einer generellen Genehmigungspflicht bei einem Besitzwechsel land- und forstwirtschaftl. Grundstücke. Der StdF vermied trotz wiederholter Anmahnung eine schriftl. Stellungnahme, ließ den RJuM aber informell wissen, daß er dem GesEntw. in dieser Form nicht zustimme. Um das Projekt zu fördern, wandte sich Gürtner mit Schreiben vom 15. 12. 1937 an Heß persönlich: Dok. Nr. 194.

Zitierhinweis

Nr. 38 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 17. Februar 1937, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d038>